النفائس المستجدات

المسائل التي نصّ عليها النووي في المنهاج بين قوله (قلت ... والله أعلم)



جمعها:
أبو حازم عبد الحليم عبد الرحمن حسين الأنيل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمدُ لله الذي وفَّق من أحبَّهُ للتَّفقُّه في الدِّين ، وأضاءَ له طريقَ الحقِّ المُبين ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّد خلق الله أجمَعين ، وعلى الآل والأصحابِ والتَّابعين .

أمَّا بعدُ :

فإنَّ علمَ الفِقه لا يَستغني عنه أحدٌ ؛ لأنَّ عليه مَبنى الحياة ، وقد ساهَم في خِدمةِ مذهبِ ناصر الحديثِ وإمامنا الشَّافعي (ت: ٢٠٤هـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ) بعضُ أذكياء البشريَّة ، كالإمام الحافِظ أبي زكريا يَحيى بنِ شرف النَّووي (ت: ٦٧٦هـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ) ، حيثُ صنَّف **(مِنهاج الطَّالبين وعُمدة المُفتين)** ، الذي صارَ عُمدة للنَّاس ؛ لتمام إفادتِه ، فانتَشر خيرُه ، وتتابعتِ هِمم العُلماء على عِنايته مِن سائر وجوهِ التَّصنيف ، فلذا أحببتُ أن أجمعَ رِسالةً فيها جميعُ المَسائل التي نصَّ عليها النَّوويُّ في **(المِنهاج)** بين قوله : « **قُلْتُ** ... **وَاللهُ أَعلَمُ** » .

والله أسألُه أن يَجعله خالِصًا لوجهه الكريم ، وأن يغفر لي ولوالديّ ومشايخي وأحبابي وجميع المُسلمين . آمين

يوم الأربعاء /٢/٨/١٤٤٤هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قال الإمامُ أبو زكريا يَحيى بن شَرف النَّوويُّ الدِّمشقيُّ الشَّافعيُّ (ت: ٦٧٦هـ رَحِمَهُ اللَّهُ) **في كتابه النَّفيس : (منهاجُ الطَّالبينَ وعُمدةُ المُفتينَ) نفعنا الله به :**

« الحَمدُ للهِ البَرِّ الجَوَادِ ، الَّذِي جَلَّت نِعَمُهُ عَنِ الإحصَاءِ بِالأَعدَادِ ، المَانِّ بِاللُّطفِ وَالإرشَادِ ، الهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ ، المُوَفِّقِ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ مَن لَطَفَ بِهِ وَاختَارَهُ مِنَ العِبَادِ ، أَحمَدُهُ أَبلَغَ حَمدٍ وَأَكمَلَهُ ، وَأَزكَاهُ وَأَشمَلَهُ ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الوَاحِدُ الغَفَّارُ ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ ، المُصطَفَى المُختَارُ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ ، وَزَادَهُ فَضلاً وَشَرَفًا لَدَيهِ .

أَمَّا بَعدُ :

فَإِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالعِلمِ مِن أَفضَلِ الطَّاعَاتِ ، وَأَولَى مَا أُنفِقَت فِيهِ نَفَائِسُ الأَوقَاتِ .

وَقَد أَكثَرَ أَصحَابُنَا [رَحِمَهُمُ اللَّهُ] مِنَ التَّصنِيفِ مِنَ المَبسُوطَاتِ وَالمُختَصَرَاتِ .

وَأَتقَنُ مُختَصَرٍ : "المُحَرَّرُ" لِلإِمَامِ أَبِي القَاسِمِ الرَّافِعِيِّ [رَحِمَهُ اللَّهُ] ذِي التَّحقِيقَاتِ ، وَهُوَ كَثِيرُ الفَوَائِدِ ، عُمدَةٌ فِي تَحقِيقِ المَذهَبِ ، مُعتَمَدٌ لِلمُفتِي وَغَيرِهِ مِن أُولِي الرَّغَبَاتِ ، وَقَدِ التَزَمَ مُصَنِّفُهُ [رَحِمَهُ اللَّهُ] أَن يَنُصَّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُعظَمُ الأَصحَابِ ، وَوَفَّى بِمَا التَزَمَهُ ، وَهُوَ مِن أَهَمِّ أَو أَهَمُّ المَطلُوبَاتِ ، لكِن فِي حَجمِهِ كِبَرٌ عَن حِفظِ أَكثَرِ أَهلِ العَصرِ إِلَّا بَعضَ أَهلِ العِنَايَاتِ .

فَرَأَيتُ اختِصَارَهُ فِي نَحوِ نِصفِ حَجمِهِ لِيَسهُلَ حِفظُهُ مَعَ مَا أَضُمُّهُ إِلَيهِ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِنَ النَّفَائِسِ المُستَجَادَاتِ : مِنهَا : ... [٥] مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضُمُّهَا إِلَيهِ يَنبَغِي أَلَّا يُخلَى الكِتَابُ مِنهَا، وَأَقُولُ فِي أَوَّلِهَا : (**قُلتُ**)، وَفِي آخِرِهَا : (**وَاللهُ أَعلَمُ**) ...

وَعَلَى اللهِ الكَرِيمِ اعْتِمَادِي ، وَإِلَيهِ تفوِيضِي وَاسْتِنَادِي ، وَأَسأَلُهُ النَّفعَ بِهِ لِي وَلِسَائِرِ المُسلِمِينَ ، وَرِضوَانَهُ عَنِّي وَعَن أَحِبَّائِي وَجَمِيعِ المُؤمِنِينَ » .

كتابُ الطَّهارة

١ – [١] « قُلْتُ : ذَا القَولُ أَظهَرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٢ – [٢] « قُلْتُ : المَذهَبُ : تَـحرِيمُ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطلَقًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ أسبابِ الـحَدَث

٣ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : حِلُّ قَلبِهِ بِعُودٍ ، وَبِهِ قَطَعَ العِرَاقِيُّونَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ الوضوء

٤ – [١] « قُلْتُ : صَحَّحَ الـجُمهُورُ : أَنَّ مَوضِعَ التَّحذِيفِ مِنَ الرَّأسِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٥ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : الصِّحَّةُ بِلَا مُكثٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٦ – [٣] « قُلْتُ : الأَظهَرُ : تفضِيلُ الـجَمعِ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ، يُمَضمِضُ مِن كُلٍّ ثُمَّ يَستَنشِقُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ مَسحِ الـخُفِّ

٧ – [١] « قُلْتُ : حَرْفُهُ كَأَسفَلِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ الغسل

٨ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : تَكفِي ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ النَّجاسة

٩ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيرِ الكَلبِ وَالـخِنزِيرِ وَفَرعِ أَحَدِهِمَا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٠ – [٢] « قُلْتُ : فَإِن بَقِيَا مَعًا .. ضَرَّ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ التَّيَمُّم

١١ – [١] « قُلْتُ : هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصل [في شروط التيمم وكيفيته]

١٢ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ المَنصُوصُ : وُجُوبُ ضَربَتَينِ وَإِن أَمكَنَ بِضَربَةٍ بِخِرقَةٍ وَنَحوِهَا، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٣ – [٢] « قُلْتُ : وَكَذَا الغُسلُ ، وَيُندَبُ تَفرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلًا ، وَيَجِبُ نَزعُ خَاتَمِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الصَّلاة

١٤ – [١] « قُلْتُ : القَدِيمُ أَظهَرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٥ – [٢] « قُلْتُ : يُكرَهُ تَسمِيَةُ المَغرِبِ : عِشَاءً ، وَالعِشَاءِ : عَتَمَةً ، وَالنَّومُ قَبلَهَا ، وَالحَدِيثُ بَعدَهَا إِلَّا فِي خَيرٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصل [في بيان الأذان والإقامة]

١٦ – [١] « قُلْتُ : القَدِيمُ أَظهَرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٧ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : أَنَّهُ أَفضَلُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٨ – [٣] « قُلْتُ : وَإِلَّا فِي التَّثوِيبِ ، فَيَقُول : "صَدَقتَ وَبَرِرتَ" ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ صفة الصّلاة

١٩ – [١] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ : لَا تشتَرَطُ نِيَّةُ التَّفلِيَّةِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٢٠ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ المَنصُوصُ : جَوَازُ المُتَفَرِّقَةِ مَعَ حِفظِهِ مُتَوَالِيَةً ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٢١ – [٣] « قُلْتُ : فَإِن سُبِقَ بِهِمَا .. قَرَأَهَا فِيهِمَا عَلَى النَّصِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٢٢ – [٤] « قُلْتُ : الأَظهَرُ : وُجُوبُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٢٣ – [٥] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : الضَّمُّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٢٤ – [٦] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : (وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) ، وَثَبَتَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" ، وَاللهُ أَعلَمُ».

٢٥ – [٧] « قُلْتُ : الأَصَحُّ المَنصُوصُ : لَا يُجزِئُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٢٦ – [٨] « قُلْتُ : يُسَنُّ : إِدَامَةُ نَظَرِهِ إِلَى مَوضِعِ سُجُودِهِ – وَقِيلَ : يُكرَهُ تَغمِيضُ عَينَيهِ ، وَعِندِي: لَا يُكرَهُ إِن لَم يَخَف ضَرَرًا – وَالخُشُوعُ ، وَتَدَبُّرُ القِرَاءَةِ وَالذِّكرِ ، وَدُخُولُ الصَّلَاةِ

بِنَشَاطٍ وَفَرَاغِ قَلبٍ ، وَجَعلُ يَدَيهِ تَـحتَ صَدرِهِ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ ، وَالدُّعَاءُ فِـي سُجُودِهِ ، وَأَن يَعتَمِدَ فِـي قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ وَالقُعُودِ عَلَى يَدَيهِ ، وَتَطوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الأَصَحِّ ، وَالذِّكرُ بَعدَهَا ، وَأَن يَنتَقِلَ لِلنَّفلِ مِن مَوضِعِ فَرضِهِ ، وَأَفضَلُهُ : إِلَى بَيتِهِ ، وَإِذَا صَلَّى وَرَاءَهُمْ نِسَاءٌ .. مَكَثُوا حَتَّى يَنصَرِفنَ ، وَأَن يَنصَرِفَ فِـي جِهَةِ حَاجَتِهِ ، وَإِلَّا .. فَيَمِينِهِ .

وَتنقَضِي القُدوَةُ بِسَلَامِ الإِمَامِ ، فَلِلمَأمُومِ أَن يَشتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَـحوِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلَوِ اقتَصَرَ إِمَامُهُ عَلَى تَسلِيمَةٍ .. سَلَّمَ ثِنتَينِ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابٌ [شروط الصلاة]

٢٧ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ عِندَ المُحَقِّقِينَ : العَفوُ مُطلَقًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٢٨ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : أَنَّهَا كَالبَثَرَاتِ ، وَالأَظهَرُ : العَفوُ عَن قَلِيلِ الأَجنَبِيِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ ».

٢٩ – [٣] « قُلْتُ : المَذهَبُ : طَهَارَتُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في ذكر بعض مبطلات الصلاة]

٣٠ – [١] « قُلْتُ : إِلَّا أَن يَكُونَ نَاسِيًا أَو جَاهِلًا تَـحرِيمَهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٣١ – [٢] « قُلْتُ : يُكرَهُ الالتِفَاتُ إِلَّا لِـحَاجَةٍ ، وَرَفعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَكَفُّ شَعرِهِ أَو ثَوبِهِ، وَوَضعُ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ بِلَا حَاجَةٍ ، وَالقِيَامُ عَلَى رِجلٍ ، وَالصَّلَاةُ حَاقِنًا أَو حَاقِبًا ، أَو بِـحِضرَةِ طَعَامٍ يَتُوقُ إِلَيهِ ، وَأَن يَبصُقَ قِبَلَ وَجهِهِ أَو عَن يَمِينِهِ ، وَوَضعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ ، وَالمُبَالَغَةُ فِي خَفضِ الرَّأسِ فِي رُكُوعِهِ ، وَالصَّلَاةُ فِـي الـحَمَّامِ ، وَالطَّرِيقِ ، وَالمَزبَلَةِ ، وَالكَنِيسَةِ ، وَعَطَنِ الإِبِلِ ، وَالمَقبَـرَةِ الطَاهِرَةِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابٌ [سجودُ السَّهْو]

٣٢ – [١] « قُلْتُ : وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الآلِ حَيثُ سَنَنَّاهَا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٣٣ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ: وُجُوبُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابٌ في سجود التّلاوة والشّكر

٣٤ – [١] « قُلْتُ : وَتُسَنُّ لِلسَّامِعِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٣٥ – [٢] « قُلْتُ : وَلَا يَجلِسُ لِلاستِرَاحَةِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابٌ [في صلاة النّفل]

٣٦ – [١] « قُلْتُ : هُمَا سُنَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ ، فَفِي "صَحِيحِ البُخَارِيِّ" الأَمرُ بِهِمَا ، وَبَعدَ الجُمُعَةِ أَربَعٌ ، وَقَبلَهَا مَا قَبلَ الظُّهرِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٣٧ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : بَعدَهُ ، وَأَنَّ الجَمَاعَةَ تُندَبُ فِي الوِترِ عَقِبَ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٣٨ – [٣] « قُلْتُ : وَكَذَا الجِنَازَةُ ، وَسَجدَةُ تِلَاوَةٍ وَشُكرٍ ، وَتَتَكَرَّرُ بِتكرُّرِ الدُّخُولِ عَلَى قُربٍ فِي الأَصحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٣٩ – [٤] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ : مَنعُهُ فِي كُل رَكعَةٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٤٠ – [٥] « قُلْتُ : نَفلُ اللَّيلِ أَفضَلُ ، وَأَوسَطُهُ أَفضَلُ ، ثُمَّ آخِرُهُ ، وَأَن يُسَلِّمَ مِن كُلِّ رَكعَتَينِ ، وَيُسَنُّ التَّهَجُّدُ ، وَيُكرَهُ قِيَامُ كُلِّ اللَّيلِ دَائِمًا ، وَتَخصِيصُ لَيلَةِ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ ، وَتَركُ تَهَجُّدٍ اعْتَادَهُ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ صلاةِ الـجَماعةِ

٤١ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ المَنصُوصُ : أَنَّهَا فَرضُ كِفَايَةٍ ، وَقِيلَ: عَينٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٤٢ – [٢] « قُلْتُ : المَذهَبُ : اسْتِحبَابُ انْتِظَارِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في صفات الأئمة]

٤٣ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ المَنصُوصُ وَقَولُ الـجُمهُورِ : أَنَّ مُـخفِيَ الكُفرِ هُنَا كَمُعلِنِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها]

٤٤ – [١] « قُلْتُ : الطرِيقُ الثَّانِي أَصَحُّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٤٥ – [٢] « قُلْتُ : يُكرَهُ ارْتفَاعُ المَأمُومِ عَلَى إِمَامِهِ ، وَعَكسُهُ إِلَّا لِـحَاجَةٍ .. فَيُستَحَبُّ ، وَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفرُغَ المُؤَذِّنُ مِنَ الإِقَامَةِ ، وَلَا يَبتَدِئُ نَفلاً بَعدَ شُرُوعِهِ فِيهَا ، فَإِن كَانَ فِيهِ .. أَتَمَّهُ إِن لَم يَـخشَ فَوتَ الـجَمَاعَةِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في بعض شروط القدوة أيضًا]

٤٦ – [١] « قُلْتُ : انْتِظَارُهُ أَفضَلُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في زوال القدوة وإيـجادها]

٤٧ – [١] « قُلْتُ : بِشَرطِ أَن يَطمَئِنَّ قَبلَ ارْتفَاعِ الإِمَامِ عَن أَقَلِّ الرُّكُوعِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ صَلاةِ المُسافِـرِ

٤٨ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : لَا يُشتَرَطُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في شروط القصر وتوابعها]

٤٩ – [١] « قُلْتُ : وَهِيَ مَرحَلَـتَانِ بِسَيرِ الأَثقَالِ ، وَالبَحرُ كَالـبَـرِّ ، فَلَو قَطَعَ الأَمِيَالَ فِيهِ فِـي سَاعَةٍ .. قَصَرَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ صَلاةِ الـجُمُعَةِ

٥٠ – [١] « قُلْتُ : الأَصحُّ : أَنَّ الطَاعَةَ كَالمُبَاحِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٥١ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : أَنَّ تَـرتِيبَ الأَركَانِ لَيسَ بشَرطٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في الأغسال المُستحبة في الـجُمعة وغيرها]

٥٢ – [١] « قُلْتُ : القَدِيمُ هُنَا أَظهَرُ ، وَرَجَّحَهُ الأَكثَرُونَ ، وَأَحَادِيثُهُ صَحِيحَةٌ كَثيرَةٌ ، وَلَيسَ لِلجَدِيدِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٥٣ – [٢] « قُلْتُ : وَأَن يَقرَأَ (الكَهفَ) يَومَهَا وَلَيلَتَهَا ، وَيُكثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، وَيَـحرُمُ عَلَى ذِي الـجُمُعَةِ التَّشَاغُلُ بِالبَيعِ وَغَيرِهِ بَعدَ الشُّرُوعِ فِـي الأَذَانِ بَينَ يَدَيِ الـخَطِيبِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [فيما يـجوز لبسه وما لا يـجوز]

٥٤ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : حِلُّ افْتِـرَاشِهَا ، وَبِهِ قَطَعَ العِرَاقِيُّونَ وَغَيرُهُم ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

٥٥ – [١] « قُلْتُ : وَيَأكُلُ فِـي عِيدِ الفِطرِ قَبلَ الصَّلَاةِ ، وَيُمسِكُ فِـي الأَضحَى ، وَيَذهَبُ مَاشيًا بسَكِينَةٍ ، وَلَا يُكرَهُ النَّفلُ قَبلَهَا لِغَيرِ الإِمَامِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ صَلاةِ الكُسوفَينِ

٥٦ – [١] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ : تَطوِيلُهَا ثبتَ فِي "الصَّحِيحَينِ" ، وَنَصَّ فِي "البُوَيطِيِّ" : أَنَّهُ يُطَوِّلُهَا نَحوَ الرُّكُوعِ الَّذِي قَبلَهَا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ صَلاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

٥٧ – [١] « قُلْتُ : وَيُترَكُ مُحَوَّلاً حَتى يُنزَعَ الثِّيَابُ ، وَلَو تَرَكَ الإِمَامُ الاسْتِسقَاءَ .. فَعَلَهُ النَّاسُ، وَلَو خَطَبَ قَبلَ الصَّلَاةِ .. جَازَ ، وَيُسَنُّ أَن يَبرُزَ لأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ ، وَيَكشِفَ غَيرَ عَورَتِهِ لِيُصِيبَهُ ، وَأَن يَغتَسِلَ أَو يَتَوَضَّأَ فِي السَّيلِ ، وَيُسَبِّحَ عِندَ الرَّعْدِ وَالبَرْقِ ، وَلَا يُتبِعَ بَصَرَهُ البَرقَ ، وَيَقُولَ عِندَ المَطَرِ : (اللَّهُمَّ ؛ صَيِّبًا نَافِعًا) ، وَيَدعُوَ بِمَا شَاءَ ، وَبَعدَهُ : (مُطِرنَا بِفَضلِ اللهِ وَرَحمَتِهِ)، وَيُكرَهُ : (مُطِرنَا بِنَوءِ كَذَا) ، وَسَبُّ الرِّيحِ ، وَلَو تَضَرَّرُوا بِكَثرَةِ المَطَرِ .. فَالسُّنَّةُ : أَن يَسأَلُوا اللهَ تَعَالَى رَفعَهُ : (اللَّهُمَّ ؛ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا) ، وَلَا يُصَلَّى لِذَلِكَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الـجَنائِـز

٥٨ – [١] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ المَنصُوصُ : وجُوبُ غَسلِ الغَرِيقِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٥٩ – [٢] « قُلْتُ : إِلَّا ابْنَ العَمِّ وَنَـحوَهُ فَكَالأَجنَبِـيِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٦٠ – [٣] « قُلْتُ : الأَظهَرُ : كَرَاهَتُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في الصلاة على المَيت]

٦١ – [١] « قُلْتُ : تُـجزِئُ (الفَاتِـحَةُ) بَعدَ غَيرِ الأُولَى ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في دفن المَيت]

٦٢ – [١] « قُلْتُ : إِلَّا أَن تَكُونَ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً فَأَولَاهُمُ الزَّوجُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في دفن المَيت]

٦٣ – [١] « قُلْتُ : هَذِهِ مَسَائِلُ مَنثُورَةٌ :

يُبَادَرُ بِقَضَاءِ دَينِ المَيِّتِ وَوَصِيتِهِ .

وَيُكرَهُ تَمَنِّي المَوتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ لَا لِفِتنَةِ دِينٍ .

وَيُسَنُّ التَّدَاوِي ، وَيُكرَهُ إِكرَاهُهُ عَلَيهِ .

وَيَـجُوزُ لِأَهلِ المَيِّتِ وَنَـحوِهِم تَقبِيلُ وَجهِهِ .

وَلَا بَأسَ بِالإِعلَامِ بِمَوتِهِ لِلصَّلَاةِ وَغَيرِهَا ، بِـخِلَافِ نَعيِ الـجَاهِلِيَّةِ .

وَلَا يَنظُرُ الغَاسِلُ مِن بَدَنِهِ إِلَّا قَدرَ الـحَاجَةِ مِن غَيرِ العَورَةِ .

وَمَن تَعَذَّرَ غُسلُهُ .. يُمِّمَ ، وَيُغَسِّلُ الـجُنُبُ وَالـحَائِضُ المَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ ، وَإِذَا مَاتَا .. غُسِّلَا غُسلا فَقَط .

وَليَكُنِ الغَاسِلُ أَمِينًا ، فَإِن رَأَى خَيرًا .. ذَكَرَ ، أَو غَيرَهُ .. حَرُمَ ذِكرُهُ إِلَّا لِمَصلَحَةٍ .

وَلَو تنَازَعَ أَخَوَانِ أَوْ زَوجَتَانِ .. أُقرِعَ ، وَالكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الكَافِرِ .

ويُكرَهُ الكَفَنُ المُعَصفَرُ ، وَالمُغَالَاةُ فِيهِ ، وَالمَغْسُولُ أَولَى مِنَ الـجَدِيدِ .

وَالصَّبِيُّ كَبَالِغٍ فِي تَكفِينهِ بِأَثوَابٍ .

وَالـحَنُوطُ مُستَحَبٌّ ، وَقِيلَ : وَاجِب .

وَلَا يَـحمِلُ الـجِنَازَةَ إِلَّا الرِّجَال وَإِن كَانَت أُنثَى ، وَيَـحرُمُ حَـملُهَا عَلَى هَيئَةٍ مُزرِيَةٍ ، وَهَيئَةٍ يُـخَافُ مِنهَا سُقُوطُهَا .

وَيُندَبُ لِلمَرأَةِ مَا يَستُرُهَا كَتَابُوتٍ .

وَلَا يُكرَهُ الرُّكُوبُ فـي الرُّجُوعِ مِنهَا .

وَلَا بَأسَ بِاتِّبَاعِ المُسلِمِ جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الكَافِرِ .

وَيُكرَهُ اللَّغطُ فـي الـجِنَازَةِ ، وَإِتبَاعُهَا بِنَارٍ .

وَلَوِ اختَلَطَ مُسلِمُونَ بِكُفَّارٍ .. وَجَبَ غَسلُ الـجَمِيعِ وَالصَّلَاةُ ، فَإِن شَاءَ .. صَلَّى عَلَى الـجَمِيعِ بِقَصدِ المُسلِمِينَ ، وَهُوَ الأَفضَلُ وَالمَنصُوصُ ، أَو عَلَى واحِدٍ فَوَاحِدٍ نَاوِيًا الصَّلَاةَ عَلَيهِ إِن كَانَ مُسلِمًا، وَيَقُولُ : (اللهُمَّ ؛ اغفِر لَهُ إِن كَانَ مُسلِمًا) .

وَيُشتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ : تقدُّمُ غُسلِهِ – وَتكرَهُ قَبلَ تَكفِينهِ – فَلَو مَاتَ بِهَدمٍ وَنَـحوِهِ وَتَعَذَّرَ إِخرَاجُهُ وَغُسلُهُ .. لَم يُصَلَّ عَلَيهِ .

ويُشتَرَطُ أَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَى الـجِنَازَةِ الـحَاضِرَةِ ، وَلَا القَبرِ عَلَى المَذهَب فِيهِمَا .

وَتَـجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيهِ فـي المَسجِدِ ، وَيُسَنُّ جَعلُ صُفُوفِهِم ثَلَاثَةً فَأَكثَرَ .

وَإِذَا صُلِّيَ عَلَيهِ فَحَضَرَ مَن لَم يُصَلِّ .. صلَّى ، ... وَمَن صَلَّى .. لَا يُعِيدُ عَلَى الصَّحِيحِ .

وَلَا تُؤَخَّرُ لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ .

وَقَاتِلُ نَفسِهِ كَغَيرِهِ فـي الغُسلِ وَالصَّلَاةِ .

وَلَو نَوَى الإِمَامُ صَلَاةَ غَائِبٍ ، وَالمَأمُومُ صَلَاةَ حَاضِرٍ ، أَوْ عَكَسَ .. جَازَ .

وَالدَّفنُ فـي المَقبَرَةِ أَفضَلُ ، وَيُكرَهُ المَبِيتُ بِهَا .

وَيُندَبُ سَترُ القَبرِ بِثَوبٍ وَإِن كَانَ المَيِّتُ رَجُلاً ، وَأَن يَقُولَ : (بِاسمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول اللهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]) .

وَلَا يُفرَشُ تَـحتَهُ شَيءٌ وَلَا مِـخَدَّةٌ .

وَيُكرَهُ دَفنُهُ فـي تَابُوب إِلَّا فـي أَرضٍ نَدِيَّةٍ أَو رِخوَةٍ .

وَيَـجُوزُ الدَّفنُ لَيلاً ، وَوَقتَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَم يَتَحَرَّهُ ، وَغَيرُهُمَا أَفضَلُ .

وَيُكرَهُ تَـجصِيصُ القَبرِ ، وَالبِنَاءُ وَالكِتَابَةُ عَلَيهِ ، وَلَو بُنِيَ فـي مَقبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ .. هُدِمَ .

ويُندَبُ أَن يُرَشَّ القَبرُ بِمَاءٍ ، وَيُوضَعَ عَلَيهِ حَصَىً ، وَعِندَ رَأسِهِ حَجَر أَو خَشَبَةٌ ، وَجَـمعُ الأَقَارِبِ فِي مَوضِعٍ ، وَزِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِّجَالِ ، وَتُكرَهُ لِلنِّسَاءِ ، وَقِيلَ : تَـحرُمُ ، وَقِيلَ : تُبَاحُ ، وَيُسَلِّمُ الزَّائِرُ وَيَقرَأُ وَيَدعُو .

وَيَـحرُمُ نَقلُ المَيِّتِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ – وَقِيلَ : يُكرَهُ – إِلَّا أَن يَكُونَ بِقُربِ مَكَّةَ أَوِ المَدِينَةِ أَو بَيتِ المَقدِسِ نَصَّ عَلَيهِ .

وَنَبشُهُ بَعدَ دَفنِهِ لِلنَّقلِ وَغَيرِهِ حَرَامٌ إِلَّا لِضَرُورَةٍ ؛ بِأَن دُفِنَ بلَا غُسلٍ ، أَو فـي أَرضٍ أَو ثَوبٍ مَغصُوبَينِ ، أَو وَقَعَ فِيهِ مالٌ ، أَو دُفِنَ لِغَيرِ القِبلَةِ ، لَا لِلتَّـكفِينِ فـي الأَصَحِّ .

وَيُسَنُّ أَن تَقِفَ جَـمَاعَةٌ بَعدَ دَفنِهِ عِندَ قَبرِهِ سَاعَةً يَسأَلُونَ لَهُ التَّثبِيتَ ، وَلِـجِيرَانِ أَهلِهِ تهيِئَةُ طَعَامٍ يُشبِعُهُمْ يَومَهُم وَلَيلَتَهُم ، وَيُلَحُّ عَلَيهِم فـي الأَكلِ ، وَيَـحرُمُ تَهيِئَـتُـهُ لِلـنَّـائِـحَاتِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الـزَّكاةِ

بابُ زكاةِ الـحَيوانِ

٦٤ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ عِندَ الـجُمهُورِ : الـجَوَازُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في بيان كيفية الإخراج]

بابُ زكاةِ النَّباتِ

٦٥ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : ثَلَاثُ مِئَةٍ وَاثْنَانِ وَأَربَعُونَ وَسِتَّةُ أَسبَاعِ رِطلٍ ؛ لِأَنَّ الأَصَحَّ : أَنَّ رِطلَ بَغدَادَ : مِئَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشرُونَ دِرهَما وَأَربَعَةُ أَسبَاعِ دِرهَمٍ ، وَقِيلَ : بِلَا أَسبَاعٍ ، وَقِيلَ : ثَلَاثُونَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ زكاةِ الفِطْرِ

٦٦ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ المَنصُوصُ : لَا تَلزَمُ الـحُرَّةَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٦٧ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : سِتُّ مِئَةٍ وَخَمسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرهَمًا وَخَمسَةُ أَسبَاعِ دِرهَمٍ ؛ لِمَا سَبَقَ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٦٨ – [٣] « قُلْتُ : الوَاجِبُ الـحَبُّ السَّلِيمُ ، فَلَو أَخرَجَ مِن مَالِهِ فِطرَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ الغَنِيِّ .. جَازَ كَأَجنَبِيٍّ أَذِنَ ، بِخِلَافِ الكَبِيرِ ، وَلَو اشتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعسِرٌ فِي عَبدٍ .. لَزِمَ المُوسِرَ نِصفُ صَاعٍ ، وَلَو أَيسَرَا وَاختَلَفَ وَاجِبُهُمَا .. أَخرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ نِصفَ صَاعٍ مِن وَاجِبِهِ فِي الأَصَحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الصِّيامِ

٦٩ – [١] « قُلْتُ : هَذَا أَصَحُّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في شرط الصوم]

٧٠ – [١] « قُلْتُ : الأَظهَرُ : لَا يُفطِرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٧١ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : لَا يُفطِرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٧٢ – [٣] « قُلْتُ : هِيَ كَرَاهَةُ تَحرِيمٍ فِي الأَصَحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٧٣ – [٤] « قُلْتُ : وَكَذَا لَو شَكَّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في فدية الصوم الواجب]

٧٤ – [١] « قُلْتُ : القَدِيمُ هُنَا أَظهَرُ ، وَالوَلِيُّ : كُلُّ قَرِيبٍ عَلَى المُختَارِ ، وَلَو صَامَ أَجنَبِيٌّ بِإِذنِ الوَلِيِّ .. صَحَّ ، لَا مُستَقِلاً فِي الأَصَحِّ ، وَلَو مَاتَ وَعَلَيهِ صَلَاةٌ أَوِ اعتِكَافٌ .. لَم يُفعَلْ عَنهُ وَلَا فِديَةَ ، وَفِي الاعْتِكَافِ قَولٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الـحَجِّ

بابُ الـمَواقيتِ

٧٥ – [١] « قُلْتُ : المِيقَاتُ أَظهَرُ ، وَهُوَ المُوَافِقُ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ دُخُولِ مكَّةَ

فصلٌ [فيما يـختم به الطَّواف]

٧٦ – [١] « قُلْتُ : وَيُعِيدُ الذِّكرَ وَالدُّعَاءَ ثَانِيًا وَثَالِثًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في الوقوف بعَرَفة]

٧٧ – [١] « قُلْتُ : وَلَا يَدخُلُونَهَا بَل يُقِيمُونَ بِنَمِرَةَ بِقُربِ عَرَفَاتٍ حَتَّى تزولَ الشَّمسُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في المَبيت بالمُزدلفة والدَّفع منها]

٧٨ – [١] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ : اختِصَاصُهُ بِوَقتِ الأُضحِيَةِ ، وَسَيَأتِـي فِـي آخِرِ بَابِ مُـحَرَّمَاتِ الإِحرَامِ عَلَى الصَّوَابِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٧٩ – [٢] « قُلْتُ : الأَظهَرُ لَا يَـحِلُّ عَقدُ النِّكَاحِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في المَبيت بمِنَى ليالي التَّشريق]

٨٠ – [١] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ : اختِصَاصُهُ بِوَقتِ الأُضحِيَةِ ، وَسَيَأتِـي فِـي آخِرِ بَابِ مُـحَرَّمَاتِ الإِحرَامِ عَلَى الصَّوَابِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في بيان أركان الـحَجِّ والعُمرة]

٨١ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : مِنَ الـحَرَمِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٨٢ – [٢] « قُلْتُ : بِشَرطِ أَلَّا يَكُونَ مِن حَاضِرِي المَسجِدِ الـحَرَامِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ مُـحرَّماتِ الإِحرامِ

٨٣ – [١] « قُلْتُ : وَكَذَا المُتَوَلِّدُ مِنهُ وَمِن غَيرِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٨٤ – [٢] « قُلْتُ : وَالمُستَنبَتُ كَغَيرِهِ عَلَى المَذهَبِ ، وَيَـحِلُّ الإِذخِرُ ، وَكَذَا الشَّوكُ كَالعَوسَجِ وَغَيرِهِ عِندَ الـجُمهُورِ ، وَالأَصَحُّ : حِلُّ أَخذِ نَبَاتِهِ لِعَلْفِ البَهَائِمِ وِللدَّوَاءِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ الإِحصارِ وَالفَوَات

٨٥ – [١] « قُلْتُ : إِنَّمَا يَـحصُلُ التَّحَلُّلُ بِالذَّبحِ وَنيَّةِ التَّحَلُّلِ ، وَكَذَا الـحَلْقُ إِن جَعَلنَاهُ نُسُكًا، فَإِن فُقِدَ الدَّمُ .. فالأَظهَرُ : أَنَّ لَهُ بَدَلًا ، وَأَنَّهُ طَعَامٌ بِقِيمَةِ الشَّاةِ ، فَإِن عَجَزَ .. صَامَ عَن كُلِّ مُدٍّ يَومًا، وَلَهُ التَّحَلُّلُ فِـي الـحَالِ فِي الأَظهَرِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ البَيعِ

٨٦ – [١] « قُلْتُ : وَعَدَمُ الإِكرَاهِ بِغَيرِ حَقٍّ ، وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الكَافِرِ المُصْحَفَ وَالمُسْلِمَ فِي الأَظهَرِ ، إِلَّا أَن يَعتِقَ عَلَيهِ فَيَصِحُّ فِي الأَصَحِّ ، وَلَا الحَربِيِّ سِلَاحًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابٌ [في حكم المَبيع قبل قبضه وبعده والتَّصرف فيه]

فَرعٌ [في تتمة الباب أيضًا]

٨٧ – [١] « قُلْتُ : فَإِن كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا .. سَقَطَ القَولَانِ الأَوَّلَانِ وَأُجبِرَا فِي الأَظهَرِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ التَّولية والإشراك والمُراجعة

٨٨ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : صِحَّتُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ الأُصُول والثِّمار

٨٩ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : لَا تَدخُلُ ثِيَابُ العَبدِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصَلٌ [في بيان بيع الثّمر والزَّرع وبدو صلاحهما]

٩٠ – [١] « قُلْتُ : فَإِن كَانَ الشَّجَرُ لِلمُشْتَرِي وَشَرَطنَا القَطعَ .. لَم يَجِبِ الوَفَاءُ بِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ السَّلَم

فصَلٌ [في بقية الشُّروط السَّبعة]

فَرعٌ [في محل السَّلم وشروطه]

٩١ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : مَنعُهُ ، وَبِهِ قَطَعَ الـجُمهُورُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ التَّفليسِ

بابُ الـحَجْرِ

٩٢ – [١] « قُلْتُ : وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّومِ إِن قُلنَا : لِدَمِ الإِحصَارِ بَدَلٌ ؛ لِأَنَّهُ مَـمنُوعٌ ، مِنَ المَالِ ، وَلَو كَانَ لَهُ فِـي طَرِيقِهِ كَسبٌ قَدرَ زِيَادَةِ المُؤنَةِ .. لَم يَـجُز مَنعُهُ ، وَاللّٰهُ أَعلَمُ » .

بابُ الضَّمانِ

٩٣ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : لِتِسعَةٍ ، وَاللّٰهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الوَكَالةِ

فصَلٌ [في أحكام الوَكالة بعد صحتها]

٩٤ – [١] « قُلْتُ : وَفِـي هَاتَينِ الصُّورَتَينِ لَا يَعزِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، وَلَا يَنعَزِلُ بِانْعِزَالِـهِ ، وَحَيثُ جَوَّزنَا لِلوَكِيلِ التَّوْكِيلَ .. يُشتَرَطُ أَن يُوَكِّلَ أَمِينًا إِلَّا أَن يُعَيِّنَ المُوَكِّلُ غَيرَهُ ، وَلَو وَكَّلَ أَمِينًا فَفَسَقَ .. لَم يَملِكِ الوَكِيلُ عَزلَهُ فِـي الأَصَحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصَلٌ [فيما يَـجب على الوكيل في الوَكالة المُقيَّدة]

٩٥ – [١] « قُلْتُ : وَلِلمُشتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى المُوَكِّلِ ابْتِدَاءً فِـي الأَصَحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصَلٌ [في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به]

٩٦ – [١] « قُلْتُ : وَإِن قَالَ : (أَنَا وَارِثُهُ) وَصَدَّقَهُ .. وَجَبَ الدَّفعُ عَلَى المَذهَبِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الإِقْرَارِ

فَصْلٌ [في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء]

٩٧ – [١] « قُلْتُ : فَإِذَا قَبِلنَا التَّفسِيرَ بِالوَدِيعَةِ .. فَالأَصَحُّ : أَنَّهَا أَمَانَةٌ ، فَتُقبَلُ دَعوَاهُ التَّلَفَ بَعدَ الإِقـرَارِ ، وَدَعوَى الرَّدِّ ، وَإِن قَالَ : (لَهُ عِندِي أَو مَعِي أَلفٌ) .. صُدِّقَ فِي دَعوَى الوَدِيعَةِ وَالرَّدِّ وَالتَّلَفِ قَطعًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

٩٨ – [٢] « قُلْتُ : وَلَو قَالَ : (هَؤُلَاءِ العَبيدُ لَهُ إِلَّا وَاحِدًا) .. قُبِلَ وَرُجِعَ فِـي البَيَانِ إِلَيهِ ، فَإِن مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ المُستَثنَى .. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ العَارِيَةِ

فَصْلٌ [في ردِّ العارية]

٩٩ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : يَلزَمُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الغَصْبِ

فَصلٌ [في اخْتلاف المَالك والغاصب]

١٠٠ – [١] « قُلْتُ : وَلَو غَصَبَ خُفَّينِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الآخَرَ وَقِيمَتُهُ دِرهَمَانِ ، أَو أَتلَفَ أَحَدَهُمَا غَصبًا ، أَو فِي يَدِ مَالِكِهِ .. لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ فِي الأَصَحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصلٌ [فيما يطرأ على المَغصوب من زيادة ووطء وانتقال]

١٠١ – [١] « قُلْتُ : وَكُلُّ مَنِ انْبَنَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الغَاصِبِ فَكَالمُشْتَرِي ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الإِجارَةِ

فَصْلٌ [في منافع يمتنع الاستئجار لـها ومنافع يـخفى الـجواز فيها وما يعتبر فيها]

١٠٢ – [١] « قُلْتُ : صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي "الشَّرْحِ" الرُّجُوعَ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ، فَإِنِ اضْطَرَبَتْ .. وَجَبَ الْبَيَانُ، وَإِلَّا .. فَتَبْطُلُ الإِجَارَةُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ إحياءِ المَواتِ

١٠٣ – [١] « قُلْتُ : وَمُزدَلِفَةُ وَمِنَىً كَعَرَفَة ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ اللُّقَطةِ

١٠٤ – [١] « قُلْتُ : المَذهَبُ : صِحَّةُ الْتِقَاطِ المُكَاتَب كِتَابَةً صَحِيحَةً وَمَن بَعضُهُ حُرٌّ ، وَهِيَ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ ، فَإِن كَانَتْ مُهَايَأَةً .. فَلِصَاحِبِ النَّوبَةِ فِي الأَظهَرِ، وَكَذَا حُكمُ سَائِرِ النَّادِرِ مِنَ الأَكسَابِ وَالمُؤَنِ إِلَّا أَرْشَ الجِنَايَةِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها]

١٠٥ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : تَكفِي ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في تملك اللُّقَطة وغرمها وما يتبعها]

١٠٦ – [١] « قُلْتُ : لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الحَرَمِ لِلتَّمَلُّكِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَيَجِبُ تَعرِيفهَا قَطعًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الفَرائِضِ

١٠٧ – [١] « قُلْتُ : فَإِن تَعَلَّقَ بِعَينِ التَّرِكَةِ حَقٌّ كَالزَّكَاةِ وَالـجَانِـي وَالمَرهُونِ وَالمَبِيعِ إِذَا مَاتَ المُشْتَرِي مُفلِسًا .. قُدِّمَ عَلَى مُؤنَةِ تَـجهِيزِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في موانع الإرث]

١٠٨ – [١] « قُلْتُ : فَلَو وُجِدَ فِـي نِكَاحِ المَجُوس أَوِ الشُّبهَةِ بِنتٌ هِيَ أُختٌ .. وَرِثَتْ بِالبُنُوَّةِ، وَقِيلَ : بِهِمَا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ قَسْمِ الفَيءِ والغَنِيمةِ

فَصْلٌ [في الغَنيمة وما يتبعها]

١٠٩ – [١] « قُلْتُ : إِنَّمَا يُرضَخُ لِـذِمِّـيٍّ حَـضَرَ بِـلَا أُجرَةٍ ، وَبِـإِذنِ الإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ قَسْمِ الصَّدَقاتِ

١١٠ – [١] « قُلْتُ : يُعطَى إِذَا تَابَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١١١ – [٢] « قُلْتُ : الأَصحُّ : اشْتِرَاطُ حُلُولِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في بيان مستند الإعطاء وقدر المُعطى]

١١٢ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ المَنصُوصُ ، وَقَولُ الـجُمهُورِ : كِفَايَةَ العُمْرِ الغَالِبِ ، فَيَشتَرِي بِهِ عَقَارًا يَستَغِلُّهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في القسمة بين الأصناف وما يتبعها]

١١٣ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : تَـحرِيمُهُ ، وَبِـهِ جَزَمَ الـبَـغَـوِيُّ ، وَفِـي "صَحِيحِ مُسلِمٍ" لَعنُ فَاعِلِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في صدقة التطوع]

١١٤ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : تَـحرِيمُ صدَقَتِهِ بِمَا يَـحتَاجُ إِلَيهِ لِنَفَقَةِ مَن تَلزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، أَو لِدَينٍ لَا يُرجَى لَـهُ وَفَاءٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الـنِّكاحِ

١١٥ – [١] « قُلْتُ : فَإِن لَم يَتَعَبَّدْ .. فَالنِّكاحُ أَفضَلُ فِـي الأَصَحِّ ، فَإِن وَجَدَ الأُهبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَو مَرَضٍ دَائِـمٍ أَو تَعنِينٍ .. كُرِهَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١١٦ – [٢] « قُلْتُ : وَكَذَا بِغَيرِهَا فِـي الأَصَحِّ المَنصُوصِ ، وَالأَصَحُّ عِندَ المُحَقِّقِينَ : أَنَّ الأَمَةَ كَالـحُرَّةِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١١٧ – [٣] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : التَّحرِيمُ كَهُوَ إِلَيهَا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١١٨ – [٤] « قُلْتُ : وَيُـبَـاحُ الـنَّـظَـرُ لِمُعَامَلَةٍ وَشَهَادَةٍ وَتَعلِـيـمٍ وَنَـحوِهَا بِـقَدرِ الـحَاجَةِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في صدقة التطوع]

١١٩ – [١] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ : لَا يُستَحَبُّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في موانع الولاية للنِّكاح]

١٢٠ – [١] « قُلْتُ : وَلَو أَحرَمَ الوَلِيُّ أَوِ الزَّوجُ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ الـحَلَالُ .. لَم يَصِحَّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ ما يَـحرُم مِن النِّكاحِ

١٢١ – [١] « قُلْتُ : وَالمَخلُوقَةُ مِن زِنَاهُ تَـحِلُّ لَـهُ ، وَيَـحْرُمُ عَلَى المَرأَةِ وَلَدُهَا مِن زِنًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ الـخِيارِ وَالإِعْفافِ ونِكاحِ العَبْدِ

١٢٢ – [١] « قُلْتُ : وَلَو بَانَ مَعِيبًا أَو عَبدًا .. فَلَهَا الـخِيَارُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الصَّداقِ

فَصْلٌ [في بيان أحكام الصَّداق المُسمَّى الصحيح والفاسد]

١٢٣ – [١] « قُلْتُ : الأَظْهَرُ : صِحَّةُ النِّكَاحِ فِـي الصُّورَتَينِ بمَهْرِ المِثْلِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في التَّفويض]

١٢٤ – [١] « قُلْتُ : ويَفرِضُ مَهْرَ مِثْلٍ وَيُشتَرَطُ عِلمُهُ بِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٢٥ – [٢] « قُلْتُ : الأَظْهَرُ : وُجُوبُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في بيان مَهر المِثل]

١٢٦ – [١] « قُلْتُ : وَلَو تَكَرَّرَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ .. فَمَهرٌ ، فَإِن تَعَدَّدَ جِنسُهَا .. تَعَدَّدَ المَهرُ، وَلَو كَرَّرَ وَطءَ مَغصُوبَةٍ أَو مُكْرَهَةٍ عَلَى زِنًا .. تَكَرَّرَ المَهرُ ، وَلَو تَكَرَّرَ وَطءُ الأَبِ وَالشَّرِيكِ وَسَيِّدٍ مُكَاتَبَةً .. فَمَهرٌ ، وَقِيلَ : مُهُورٌ ، وَقِيلَ : إِنِ اتَّحَدَ المَجلِسُ .. مَهرٌ ، وَإِلَّا .. فَمُهُورٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ القَسْمِ والنُّشُوز

فصلٌ [في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه]

١٢٧ – [١] « قُلْتُ : الأَظْهَرُ : يَضرِبُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الـخُلْعِ

فصلٌ [في الألفاظ المُلزمة للعوض وما يتبعها]

١٢٨ – [١] « قُلْتُ : وَيَقَعُ رَجعِيًّا ، وَيُشتَرَطُ لِـتَحَقُّقِ الصِّفَةِ أَخذٌ بِيَدِهِ مِنهَا وَلَو مُكرَهَةً ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الطَّلاقِ

١٢٩ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : أَنَّهُ كِنَايَةٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في تعدد الطَّلاق بنيَّة العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك]

١٣٠ – [١] « قُلْتُ : وَلَو قَالَ : (أَنتِ وَاحِدَةٌ) وَنَوَى عَدَدًا .. فَالمَنْوِيُّ ، وَقِيلَ : وَاحِـدَةٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في الاستثناء]

١٣١ – [١] « قُلْتُ : ويُشتَرَطُ أَن يَنوِيَ الاسْتِثنَاءَ قَبلَ فَرَاغِ اليَمِينِ فِـي الأَصَحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في تعليق الطَّلاق بالأزمنة ونـحوها]

١٣٢ – [١] « قُلْتُ : إِلَّا فِـي غَيرِ نَـحْوِيٍّ .. فَتَعلِيقٌ فِـي الأَصَحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الرَّجْعَةِ

١٣٣ – [١] « قُلْتُ : فَإِنِ ادَّعَيَا مَعًا .. صُدِّقَتْ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الظِّهار

فَصْلٌ [في أحكام الظِّهار من وجوب كفارة وغير ذلك]

١٣٤ – [١] « قُلْتُ : الأَظْهَرُ : الـجَوَازُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ الكَفَّارةِ

١٣٥ – [١] « قُلْتُ : أَو أَنمُلَةِ إِبهَامٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كتابُ العِدَدِ

١٣٦ – [١] « قُلْتُ : ذَا القَولُ أَظهَرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في حكم معاشرة المُفارِق للمعتدة]

١٣٧ – [١] « قُلْتُ : وَيَلحَقُهَا الطَّلَاقُ إِلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ ، وَلَو عَاشَرَهَا أَجنَبِيٌّ .. انْقَضَتْ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في الضَّرب الثَّاني من ضربي عدة النِّكاح]

١٣٨ – [١] « قُلْتُ : وَيَحِلُّ امْتِشَاطٌ وَحَمَّامٌ إِن لَم يَكُنْ فِيهِ خُرُوج مُحَرَّمٌ .

وَلَو تَرَكَتِ الإِحدَادَ .. عَصَتْ وَانْقَضَتِ العِدَّةُ كَمَا لَو فَارَقَتِ المَسْكَنَ .

وَلَو بَلَغَتْهَا الوَفَاةُ بَعدَ المُدَّةِ .. كَانَتْ مُنقَضِيَةً .

وَلَهَا إِحدَادٌ عَلَى غَيرِ زَوجٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَتَحرُمُ الزِّيَادَةُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في سُكنى المُعتدَّة وملازمتها مَسكنَ فِراقِها]

١٣٩ – [١] « قُلْتُ : وَلَهَا الخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ، وَكَذَا بَائِنٌ فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَغَزْلٍ وَنَحوِهِ ، وَكَذَا لَيلًا إِلَى دَارِ جَارَةٍ لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحوِهِمَا بِشَرْطِ أَن تَرجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيتِهَا ، وَتَنتَقِلُ مِنَ المَسكَنِ لِخَوفٍ مِن هَدْمٍ أَو غَرَقٍ أَو عَلَى نَفْسِهَا ، أَو تَأَذَّت بِالجِيرَانِ ، أَو هُم بِهَا أَذَىً شَدِيدًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الِاسْتِبراء

١٤٠ – [١] « قُلْتُ : وَلَوِ اسْتبرَأَ أَمَةً مَوطُوءَةً فَأَعتَقَهَا .. لَم يَجِبْ ، وَتَتَزَوَّجُ فِي الحَالِ ، إِذْ لَا تُشبِهُ مَنْكُوحَةً ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٤١ – [٢] « قُلْتُ : يَحصُلُ بِوَضعِ حَمْلٍ زِنًا فِي الأَصَحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ النَّفَقاتِ

١٤٢ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : مِئَةٌ وَأَحَدٌ وَسَبعُونَ دِرهَمًا وَثَلَاثَةُ أَسبَاعِ دِرهَمٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٤٣ – [٢] « قُلْتُ : فَإِنِ اخْتَلَفَ .. وَجَبَ لَائِقٌ بِهِ ، وَيُعتبَرُ اليَسَارُ وَغَيرُهُ طُلُوعَ الفَجْرِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٤٤ – [٣] « قُلْتُ : إِلَّا أَن تَكُونَ غَيرَ رَشِيدَةٍ وَلَم يَأْذَنْ وَلِيُّهَا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في موجب المُؤَن ومُسقِطاتها]

١٤٥ – [١] « قُلْتُ : وَلَا نَفَقَةَ لِمُعتَدَّةِ وَفَاةٍ وَإِن كَانَتْ حَامِلاً ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في حكم الإعسار بمُؤَن الزوجة]

١٤٦ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : المَنعُ فِي الأُدْمِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في مؤن الأقارب]

١٤٧ – [١] « قُلْتُ : الثَّالِثُ أَظهَرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٤٨ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : لَيسَ لَهُ مَنعُهَا ، وَصَحَّحَهُ الأَكثَرُونَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الـجِرَاحِ

فَصْلٌ [في شُروط القَوَد]

١٤٩ – [١] « قُلْتُ : فَلَو قَتَلَهُ غَيرُ الأَوَّلِ .. عَصَى وَوَقَعَ قِصَاصًا ، وَلِلأَوَّلِ دِيَةٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ البُغَاةِ

فَصْلٌ [في شُروط الإمام الأعظم وبيانِ طُرُق الإمامة]

١٥٠ – [١] « قُلْتُ : وَلَوِ ادَّعَى دَفعَ زَكَاةٍ إِلَى البُغَاةِ .. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، أَو جِزيَةٍ .. فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا خَرَاجٌ فِي الأَصَحِّ ، وَيُصَدَّقُ فِي حَدٍّ إِلَّا أَن يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لَهُ فِي البَدَنِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الرِّدَّةِ

١٥١ – [١] « قُلْتُ : الأَظهَرُ : مُرتَدٌّ ، وَنَقَلَ العِرَاقِيُّونَ الاتِّفَاقَ عَلَى كُفرِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ قَطْعِ السَّرِقة

١٥٢ – [١] « قُلْتُ : الثَّانِي أَصَحُّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [فيما يَمنع القطع وما لا يَمنعُه]

١٥٣ – [١] « قُلْتُ : هَذَا إِذَا لَم يَعلَمِ المَالِكُ النَّقْبَ وَلَم يَظهَرْ لِلطَّارِقِينَ ، وَإِلَّا .. فَلَا يُقطَعُ قَطْعًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في شُروط السَّارق الذي يُقطع]

١٥٤ – [١] « قُلْتُ : الأَظهَرُ عِندَ الـجُمهُورِ : لَا قَطْعَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٥٥ – [٢] « قُلْتُ : وَكَذَا لَو ذَهَبَتِ الـخَمْسُ فِي الأَصحِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ السِّيَرِ

فَصْلٌ [في مكرُوهَات ومُـحرَّمَات وَمَندُوبَات فِـي الـجِهَادِ وَمَا يَتبَعُهَا]

١٥٦ – [١] « قُلْتُ : إِلَّا أَن يَسْمَعَهُ يَسُبُّ اللهَ تَعَالَى أَو رَسُولَهُ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصْلٌ [في حُكْمِ الأَسْرِ وأموالِ أَهلِ الـحَرْبِ]

١٥٧ – [١] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ : أَنَّ البَصْرَةَ وَإِن كَانَت دَاخِلَةً فِي حَدِّ السَّوَادِ .. فَلَيسَ لَهَا حُكمُهُ إِلَّا فِـي مَوضِعِ غَربِـيِّ دِجلَتِهَا وَمَوضِعِ شَرقِيِّهَا ، وَأَنَّ مَا فِـي السَّوَادِ مِنَ الدُّورِ وَالمَسَاكِنِ يَـجُوزُ بَيعُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الـجِزْيَةِ

فَصْلٌ [في مقدار الـجِزية]

١٥٨ – [١] « قُلْتُ : هَذِهِ الهَيئَةُ بَاطِلَةٌ ، وَدَعوَى اسْتِحبَابِهَا أَشَدُّ خَطَأً ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الصَّيد والذَّبائِح

١٥٩ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : لَا يَحِلُّ بِإِرسَالِ الكَلْبِ ، وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الأُضْحيَّةِ

١٦٠ – [١] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ المَنصُوصُ : يَضُرُّ يَسِيرُ الـجَرَبِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٦١ – [٢] « قُلْتُ : ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ فَضِيلَةٌ ، وَالشَّرطُ طُلُوعُهَا ، ثُمَّ مُضِيُّ قَدرِ الرَّكعَتَيْنِ وَالـخُطبَتَيْنِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الأَطْعِمَةِ

١٦٢ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : يُكرَهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٦٣ – [٢] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : حِلُّ قَتلِ الصَّبِيِّ وَالمَرْأَةِ الحَرْبِيَّيْنِ لِلأَكْلِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٦٤ – [٣] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : جَوَازُهُ ، وَشَرْطُهُ : فَقدُ المَيْتةِ وَنَحوِهَا ، وَأَن يَكُونَ الخَوْفُ فِي قَطعِهِ أَقَلَّ ، وَيَحرُمُ قَطعُهُ لِغَيرِهِ وَمِن مَعْصُومٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الأَيمَانِ

١٦٥ – [١] « قُلْتُ : هَذَا أَصَحُّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصلٌ : [في الـحَلِف على السُّكْنَى والمُسَاكَنةِ وغيرِهِما]

١٦٦ – [١] « قُلْتُ : تَـحنِيثُهُ بِاسْتِدَامَةِ الـتَّـزَوُّجِ وَالـتَّطَهُّرِ غَلَطٌ ؛ لِذُهُولٍ ، وَاسْتِدَامَةُ طِيبٍ لَيسَتْ تَطَيُّبًا في الأَصَحِّ ، وَكَذَا وَطْءٌ وَصَوْمٌ وَصَلَاةٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٦٧ – [٢] « قُلْتُ : وَلَو حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيهِ ، فَسَلَّمَ عَلَى قَومٍ هُوَ فِيهِم وَاسْتَثنَاهُ .. لَم يَـحنَثْ، وَإِن أَطلَقَ .. حَنِثَ في الأَظهَرِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصلٌ : [في الـحَلِف على أَكْلٍ وشُرْبٍ مَع بيانِ مَا يَتنَاولُه]

١٦٨ – [١] « قُلْتُ : وَلَيمُونٌ وَنَبِقٌ ، وَكَذَا بِطِّيخٌ وَلُبُّ فُستُقٍ وَبُندُقٍ وَغَيرِهِمَا في الأَصَحِّ ، لَا قِـثَّـاءٌ وَخِيَارٌ وَبَاذِنـجَانٌ وَجَزَرٌ ، وَلَا يَدخُلُ في الثِّمَارِ يَابِسٌ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصلٌ : [في مَسَائِلَ مَنثُورَةٍ لِيُقَاسَ بِها غَيرُهَا]

١٦٩ – [١] « قُلْتُ : وَلَو شَكَّ في إِصَابَةِ الـجَمِيعِ .. بَـرَّ عَلَى النَّصِّ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٧٠ – [٢] « قُلْتُ : الصَّحِيحُ : لَا يَـحنَثُ إِذَا أَمكَنَهُ اتِّبَاعُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ النَّذْرِ

١٧١ – [١] « قُلْتُ : الثَّالِثُ أَظهَرُ ، وَرَجَّحَهُ العِرَاقِيُّونَ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٧٢ – [٢] « قُلْتُ : الأَظهَرُ : لَا يَـجِبُ ، وَبِهِ قَطَعَ الـجُمهُورُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٧٣ – [٣] « قُلْتُ : ذَا القَولُ أَظهَرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصلٌ : [فِي نذْرِ النُّسُك والصَّدقةِ والصَّلاةِ وغَيرِها]

١٧٤ – [١] « قُلْتُ : الأَظهَرُ : تَعَيُّنُهُمَا كَالمَسجِدِ الـحَرَامِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٧٥ – [٢] « قُلْتُ : الثَّانِـي هُنَا أَظهَرُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ القَضَاءِ

١٧٦ – [١] « قُلْتُ : وَيُكرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فَصلٌ : [فيما يَقتضِي انْعزَالَ القَاضِي أَو عَزلَه ومَا يُذكَرُ معَه]

١٧٧ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : بِيَمِينٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

بابُ القِسْمَةِ

١٧٨ – [١] « قُلْتُ : وَإِن قُلنَا : إِفرَازٌ .. نُقِضَتْ إِن ثَبَتَ ، وَإِلَّا .. فَيَحلِفُ شَرِيكُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الشَّهادَاتِ

١٧٩ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ : تَحرِيمُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٨٠ – [٢] « قُلْتُ : وَتُقبَلُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوجَينِ وَلِأَخٍ وَصَدِيقٍ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٨١ – [٣] « قُلْتُ : وَغَيرُ القَولِيَّةِ يُشتَرَطُ إِقلَاعٌ ، وَنَدَمٌ ، وَعَزْمٌ أَلَّا يَعُودَ ، وَرَدُّ ظُلَامَةِ آدَمِيٍّ إِن تَعَلَّقَتْ بِهِ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [فيما يُعتَبر فيه شهادةُ الرِّجال]

١٨٢ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ عِندَ المُحَقِّقِينَ وَالأَكثَرِينَ فِي الجَمِيعِ : الجَوَازُ ، وَاللهُ أَعلَمُ ».

كِتابُ الدَّعوى والبيِّناتِ

فصلٌ [في كَيفيَّةِ الـحلِفِ والتَّغليظ فيه]

١٨٣ – [١] « قُلْتُ : وَلَو قَالَ : (جَنَتْ بَهِيمَتُكَ) .. حَلَفَ عَلَى البَتِّ قَطعًا ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في اخْتِلافِ المُتَدَاعيَينِ في العُقُود]

١٨٤ – [١] « قُلْتُ : المَذهَبُ : يَعتِقُ مِن كُلٍّ نِصفُهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ العِتْقِ

فصلٌ [في الإعتَاقِ في مَرَض المَوتِ وبَيانِ القُرْعَة في العِتق]

١٨٥ – [١] « قُلْتُ : أَظهَرُهُمَا : الأَوَّلُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

فصلٌ [في الوَلاءِ]

١٨٦ – [١] « قُلْتُ : الأَصَحُّ المَنصُوصُ : لا يَـجُرُّهُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

كِتابُ الكِتَابَةِ

فصلٌ [في مُشَارَكةِ الكِتابَة الفَاسِدَة الصَّحيحَة]

١٨٧ – [١] « قُلْتُ : أَصَحُّ أَقوَالِ التَّقَاصِّ : سُقُوطُ أَحَدِ الدَّينَينِ بِالآخَرِ بِلَا رِضًا ، وَالثَّانِي : بِرِضاهُمَا ، وَالثَّالِثُ : بِرِضا أَحَدِهِمَا ، وَالرَّابِعُ : لَا يَسقُطُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

١٨٨ – [٢] « قُلْتُ : بَلِ الأَظهَرُ : العِتقُ ، وَاللهُ أَعلَمُ » .

اللّٰهُمَّ انفعْنا بالعِلم ، واغفر لنا ، واجعلنا من خيار أهل العلم، واختم لنا بالخير

والحَمدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهتَدِي لَولَا أَن هَدَانَا اللهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ، وَغَفَلَ عَن ذِكرِهِ الغَافِلُونَ . آمين ، آمين ، آمين

فَرَغتُ مِنهُ يَومَ الثُّلاثاء غُرَّة شَهرِ شَعبان سَنَةَ أَربَعٍ وأَربَعينَ وأربعِمائَةٍ وألفٍ